

강원대학교 인권센터 규정

제정 2020. 1. 10. 규칙 제1752호
개정 2020. 8. 25. 규칙 제1800호
개정 2021. 11. 18. 규칙 제1867호
개정 2023. 11. 1. 규칙 제1968호

제1장 총칙

제1조(목적) 이 규정은 강원대학교 구성원의 인권을 보호하고 권익을 향상시키기 위하여 「강원대학교 학칙」 제33조에 따라 설치된 강원대학교 인권센터의 조직과 운영에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. “인권”이란 「대한민국헌법」 및 법률이 보장하거나 강제 노동, 아동 노동, 현대판 노예제도, 인신 매매 등의 금지를 포함한 대한민국이 가입·비준한 국제인권조약 또는 국제관습법에서 인정하는 인간으로서의 존엄과 가치 및 자유와 권리(평등권 침해의 차별행위·폭언·폭력을 당하지 않을 권리를 포함한다)를 말한다.(개정 2021.11.18.)
2. “인권침해 등”이란 성희롱·성폭력을 포함하여, 인종, 종교, 장애 또는 성별에 관계없이, 모든 인권침해 또는 권익침해를 가하거나 불편 또는 부담을 주는 평등권 침해의 차별행위를 말하며, 근로기준법에 규정된 직장 내 괴롭힘을 포함한다.(개정 2021.11.18.)
3. “평등권 침해의 차별행위”란 합리적인 이유 없이 선·후천적 성별, 종교, 장애, 나이, 사회적 신분, 출신 지역(출생지, 등록기준지, 성년이 되기 전의 주된 거주지 등을 말한다), 출신 국가, 출신 민족, 용모 등 신체 조건, 기혼·미혼·별거·이혼·사별·재혼·사실혼 등 혼인 여부, 임신 또는 출산, 가족 형태 또는 가족 상황, 인종, 피부색, 사상 또는 정치적 의견, 형의 효력이 실효된 전과(前科), 성적(性的) 지향, 학력, 병력(病歷) 등을 이유로 한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위를 말한다. 다만, 현존하는 차별을 없애기 위하여 특정한 사람(특정한 사람들의 집단을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 잠정적으로 우대하는 행위와 이를 내용으로 하는 법령의 제정·개정 및 정책의 수립·집행은 평등권 침해의 차별행위(이하 “차별행위”라 한다)로 보지 아니한다.(개정 2021.11.18.)
 - 가. 고용(모집, 채용, 교육, 배치, 승진, 임금 및 임금 외의 금품 지급, 자금의 용자, 정년, 퇴직, 해고 등을 포함한다)과 관련하여 특정한 사람을 우대·배제·구별하거나 불리하게 대우하는 행위(신설 2021.11.18.)
 - 나. 교육시설이나 직업훈련기관에서의 교육·훈련이나 그 이용과 관련하여 특정한 사람을 우대·배제·구별하거나 불리하게 대우하는 행위(신설 2021.11.18.)
 - 다. 폭언 및 폭력 등의 방법으로 권익을 침해하는 행위(신설 2021.11.18.)
 - 라. 근로기준법 제7조, 제8조, 제76조의2에 따른 금지 행위(신설 2021.11.18.)
4. “고충민원”이란 강원대학교의 위법·부당한 적극적·소극적 처분(사실행위 및 부작위를

포함한다) 및 불합리한 행정제도 등으로 인하여 본교 구성원의 권익을 침해하거나 구성원에게 불편 또는 부담을 주는 사항에 관한 민원 또는 본교 구성원간의 갈등 및 분쟁에 관한 민원을 말한다.(개정 2021.11.18.)

5. “괴롭힘”이란 지위 또는 관계 등의 우위를 이용하여 적정범위를 넘어 신체적·정신적 고통이나 학대를 가해 학습, 연구, 근무환경을 악화시키는 행위를 말한다.(개정 2021.11.18.)
6. “성희롱”이란 성범죄의 성립 여부와 관계없이 상대방의 성적 불쾌감 또는 굴욕감을 일으키는 일체의 행위로서, 다음 각 목의 경우를 포함한다.(개정 2021.11.18.)
 - 가. 상대방이 동의하지 않은 성적행동과 요구 등 언어적, 정신적, 물리적인 행위를 통하여 개인의 성적 자기결정권을 침해하는 행위(신설 2021.11.18.)
 - 나. 가목의 행위에 대한 불응이나 성차를 이유로 학업평가, 고용, 연구, 인사 등에서 불이익을 주는 행위(신설 2021.11.18.)
 - 다. 성차에 기반을 두어 불공정한 환경을 조성하는 행위(신설 2021.11.18.)
 - 라. 성희롱에 해당하는 행위를 한 사람에게 동조하는 사람이 정신적인 협박이나 물리적인 강압 및 다른 수단으로 피해자에게 상당한 피해를 주는 행위(신설 2021.11.18.)
7. “성폭력”이란 「성폭력방지 및 피해자보호 등에 관한 법률」에 따른 성폭력에 해당하는 행위를 말한다.(개정 2021.11.18.)
8. “2차 가해행위”라 함은 당해 사건 이후 사건의 내용을 외부에 누설하거나 사건관련자의 신원을 노출하는 행위, 기타 다른 방법으로 피해자에게 추가적인 피해를 유발함으로써 신체적 또는 정신적 고통을 주는 행위를 말한다.(개정 2021.11.18.)
9. “피해자”란 인권침해 등을 당한 사람을 말한다.(개정 2021.11.18.)
10. “가해자”란 인권침해 등을 가한 사람을 말한다.(개정 2021.11.18.)
11. “신고인”이란 인권침해 등의 발생을 강원대학교 인권센터에 신고한 사람을 말한다.(개정 2021.11.18.)
12. “피신고인”이란 신고인에 의하여 가해자로 지목된 사람을 말한다.(신설 2021.11.18.)
13. “당사자”란 피해자, 가해자, 신고인, 피신고인 및 그 대리인을 말한다.(신설 2021.11.18.)
14. “관계부서”란 당사자의 소속부서를 포함하여 강원대학교 인권센터의 업무와 관련이 있는 부서를 말한다.(신설 2021.11.18.)
15. “구성원”이란 강원대학교의 학칙 및 규정의 적용을 받는 교직원, 학생 등을 말한다.(신설 2021.11.18.)

제3조(적용범위) 이 규정은 강원대학교(이하 “이 대학교”라 한다) 구성원을 대상으로 하며, 피신고인 또는 피해자만 이에 해당하는 경우에도 적용된다.

제2장 조직 및 기능

제1절 조직

- 제4조(조직)** ① 강원대학교 인권센터(이하 “센터”라 한다)는 춘천캠퍼스에 본원을 두고, 삼척캠퍼스에 분원을 둔다.
- ② 삼척캠퍼스 본원의 명칭은 삼척인권센터로 한다.
- ③ 센터에는 인권상담실, 성평등상담실을 둔다.(개정 2021.11.18.)
- ④ 센터의 행정지원원은 춘천캠퍼스는 학생과, 삼척캠퍼스는 교육지원과에서 담당한다. (개정 2020.8.25.)

- 제5조(센터장)** ① 센터에는 인권센터장을 두며, 센터 운영에 관한 업무를 총괄한다.
- ② 인권센터장은 이 대학교의 전임교원 중에서 총장이 임명하고, 그 임기는 2년으로 하되 연임할 수 있다.
- ③ 삼척인권센터에 삼척인권센터장을 두며, 삼척인권센터 운영에 관한 업무를 관장한다.
- ④ 삼척인권센터장은 이 대학교의 전임교원 중에서 총장이 임명하고, 그 임기는 2년으로 하되 연임할 수 있다.

제2절 인권상담실

- 제6조(인권상담실)** ① 인권상담실에 상담원을 둘 수 있다.
- ② 상담원은 인권침해 행위 등의 사건을 조사하여 그 결과를 해당 캠퍼스를 관할하는 센터장에게 보고하여야 한다.
- ③ 인권상담실은 다음 각 호의 업무를 수행한다.
1. 인종, 종교, 장애 또는 성별에 관계없는 평등권 침해의 차별행위와, 피해자와 신고자에 대한 괴롭힘이나 2차 가해행위를 포함한 모든 인권침해 등의 행위와 고충민원의 상담과 조사, 조정과 중재, 심리적 지원과 구제(개정 2021.11.18.)
 2. 인권침해 행위의 유형, 판단기준 및 그 예방 조치와 고충민원을 일으키는 제도 개선 등에 관한 지침 제정을 위한 사전조사와 연구
 3. 인권을 보호하고 인권의식을 향상시키기 위한 인권교육의 실시
 4. 인권침해 행위, 고충민원, 제도개선에 관한 실태 조사와 연구 및 관계부서에 대한 의견표명
 5. 그 밖에 인권침해를 예방하기 위하여 필요한 사항

제3절 성평등상담실

- 제7조(성평등상담실)** ① 성평등상담실에 상담원을 둘 수 있다.
- ② 상담원은 성평등상담실에 접수된 사건을 조사하여 그 결과를 해당 캠퍼스를 관할하는 센터장에게 보고하여야 한다.
- ③ 성평등상담실은 다음 각 호의 업무를 수행한다.
1. 성희롱·성폭력행위의 상담과 조사, 조정과 중재, 심리적 지원과 구제
 2. 성희롱·성폭력행위의 유형, 판단기준 및 그 예방 조치 등에 관한 지침 제정을 위한 사전조사와 연구

3. 상호존중의 평등한 성문화를 지향하는 성희롱·성폭력 예방교육, 성 및 생식 건강관리 서비스(개정 2021.11.18.)
4. 성희롱·성폭력에 대한 실태 조사와 연구 및 관계부서에 대한 의견표명
5. 그 밖에 성희롱·성폭력을 예방하기 위하여 필요한 사항

제3장 운영위원회

- 제8조(운영위원회)** ① 센터의 중요한 사항을 심의·의결하기 위하여 운영위원회를 둔다.
- ② 운영위원회는 위원장을 포함하여 15명 이내의 위원으로 구성하되, 임명 또는 위촉직 위원의 경우 특정 성(性)의 비율이 60%를 초과하지 아니하도록 한다.
- ③ 운영위원회의 위원장은 인권센터장이 되며, 삼척인권센터장, 교무부처장, 교무지원부처장, 학생부처장, 학생지원부처장, 총무과장, 행정지원과장을 당연직 위원으로 한다.
- ④ 당연직 이외의 위원은 교원, 직원, 학생 및 학내외 관련분야 전문가 중에서 인권센터장의 추천으로 총장이 임명 또는 위촉하고, 임기는 2년으로 하되 연임할 수 있다. 다만, 학생위원의 임기는 1년으로 한다.
- ⑤ 운영위원회의 회의는 위원장이 소집하며, 재적위원 과반수의 출석과 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.
- ⑥ 운영위원회는 다음 각 호의 사항을 심의한다.
1. 센터 운영의 기본계획 및 발전계획에 관한 사항
 2. 인권상담실, 성평등상담실 운영 및 평가
 3. 예산과 결산
 4. 규정 및 운영세칙의 제정·개정 또는 폐지
 5. 그 밖의 센터 운영에 관한 중요사항

제4장 조사와 구제절차

- 제9조(상담 및 신고)** ① 인권침해 또는 성희롱·성폭력을 당한 사람 또는 그 사실을 알고 있는 사람은 센터에 그 내용을 신고하거나 상담을 신청할 수 있다.
- ② 해당사건의 신고는 서면, 전화, 통신 및 방문 등의 방법으로 한다.
- ③ 피해자가 아닌 제3자가 신고를 한 경우에는 피해자 본인의 의사를 확인하여 상담·조사 여부를 결정하여야 한다.
- ④ 제1항의 신고는 신고사유가 발생한 날로부터 5년이 경과하면 하지 못한다. 다만, 신고할 수 없었던 정당한 사유가 있는 때에는 그 사유가 없어진 날로부터 기산한다.
- ⑤ 해당 캠퍼스를 관할하는 센터장은 피해자 등의 신고를 받으면, 피해자 보호에 필요한 조치를 취하여야 한다.
- ⑥ 당사자는 신고 사건과 관련된 2차 피해 또는 2차 가해에 대해서도 신고와 상담을 신청할 수 있다.

제10조(조사개시 및 처리) ① 해당 캠퍼스를 관할하는 센터장은 해당사건 당사자가 자유롭고 공정한 환경에서 조사 받을 수 있도록 모든 조치를 취하여야 한다.

② 신고가 접수되면 해당 캠퍼스를 관할하는 센터장은 지체 없이 조사심의위원회를 구성하여 조사하게 하고 그 결과를 근거로 적절한 조치를 취하여야 한다.

③ 조사가 개시되면 해당 캠퍼스를 관할하는 센터장은 당사자에게 조사 사실을 서면 또는 전자우편 등으로 알려야 하고, 조사완료 후 처리결과를 당사자에게 알려야 한다.

(개정 2023.11.1.)

④ 신고사건의 조사 및 처리는 신고인과 피신고인의 진술서가 모두 접수된 날로부터 3개월 이내에 하여야 한다. 다만, 3개월 이내에 끝낼 수 없는 사유가 있는 경우에는 그 기간을 연장할 수 있다. (개정 2023.11.1.)

⑤ 사법기관에서 수사 또는 재판 중인 사건으로서 센터의 조사만으로는 사건의 진위를 파악할 수 없다고 판단되는 경우 센터는 사법기관의 수사결과 또는 재판결과가 나올 때까지 그 조사를 중지할 수 있다. 다만 성폭력 사건의 피해자가 명시적으로 사건 조사 중지에 반대하는 경우에는 조사를 계속한다. (개정 2023.11.1.)

⑥ 센터는 한번 조사해서 심의된 사항에 대해서는 합당한 사유가 없으면 재심의하지 않는다.

⑦ 센터는 인지한 사건에 대해 필요한 경우 직권조사를 실시할 수 있다.

제11조 (신고의 기각) ① 해당 캠퍼스를 관할하는 센터장은 사건 조사 결과 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 신고를 기각한다.

1. 신고의 내용이 사실이 아니라고 판단되는 경우
2. 조사 결과 인권침해 등에 해당하지 않는 경우
3. 이미 피해 회복이 이루어지는 등 별도의 구제 조치가 필요하지 아니하다고 인정되는 경우

② 해당 캠퍼스를 관할하는 센터장은 제1항에 따라 사건을 기각하는 경우 지체 없이 당사자에게 그 결과와 이유를 서면으로 알려야 한다.

제12조(신고의 철회) 신고인은 조사결과를 통보받기 전까지 신고를 철회할 수 있다.

제13조(조사심의위원회) ① 이 대학교 구성원의 인권침해 등과 성희롱·성폭력 사건에 대한 조사 및 처리 등을 위하여 조사심의위원회를 구성한다.

② 조사심의위원회는 해당 사건이 발생한 캠퍼스의 센터장이 구성하고, 위원장을 포함 5명 이내로 한다.

③ 위원장과 위원은 해당 사건이 발생한 캠퍼스의 센터장이 추천하여 총장이 임명하고, 필요한 경우 공정하고 전문적인 조사를 위하여 법률가를 포함한 외부전문가를 위원으로 위촉할 수 있다.

④ 조사심의위원회는 해당 사건이 종결되면 해산한다.

⑤ 조사심의위원회는 다음 각 호의 사항을 심의한다.

1. 인권침해 등과 성희롱·성폭력 사건의 조사 및 처리에 관한 사항
2. 인권침해 등과 성희롱·성폭력 피해 여부의 결정·조정·징계요청 등에 관한 사항
3. 인권침해 등과 성희롱·성폭력 가해자에게 사과, 교육, 봉사, 배상 등의 조치

4. 그 밖에 이 대학교 구성원간의 갈등·분쟁의 조정에 관한 사항

⑥ 조사심의위원회의 심의 내용은 특별한 사정이 없는 한 외부에 공개하지 아니한다.(신설 2021.11.18.)

제14조(징계 및 재발방지 요청) ① 조사심의위원회의 조사 결과 가해자의 행위가 관계법령 및 「강원대학교 학칙」에서 정한 징계사유에 해당되는 중대한 사건으로 판단될 경우 조사심의위원회는 의견서를 붙여 총장에게 징계를 요청하여야 한다.

② 조사심의위원회는 징계 요청과 별도로 피해 재발을 방지하기 위한 조치를 총장에게 요청할 수 있다.

제15조(당사자의 권리) ① 당사자는 조사심의위원회에 미리 통지하고 조사절차 등에 대리인을 동반할 수 있다.

② 당사자는 진술을 거부할 권리가 있다.

제16조(피해자를 위한 긴급조치) ① 해당 캠퍼스를 관할하는 센터장은 인권침해 등이 계속되어 피해가 확대될 우려가 있다고 인정되면, 조사에 대한 결정 이전이라도 당사자의 신청 또는 직권으로 피신고인, 관계부서의 장 등에게 다음 각 호의 조치를 이행하도록 요청할 수 있다.

1. 인권침해 등의 즉시 중지
2. 피해자의 주거, 사무실, 연구실, 강의실 등의 적법한 점유 공간으로부터의 피신고인의 퇴거, 격리 등 공간분리조치 및 연락·접촉 금지조치
3. 피신고인에 대한 교내시설 및 서비스 이용 제한
4. 피신고인의 수업 배제 및 수강과목, 지도교수 또는 근무부서 등의 변경
5. 사건의 처리과정에서 특정인의 관여 또는 배제
6. 그 밖에 피해자의 안전을 위하여 필요한 사항

② 제1항의 조치는 피신고인의 혐의를 전제로 하지 않으며 임시적 잠정적으로 요청하거나 집행할 수 있다. (신설 2023.11.1.)

③ 피신고인 및 관련부서는 정당한 사유가 없는 한 제1항에 따른 조치를 지체 없이 따라야 한다. (신설 2023.11.1.)

[조향신설 2023.11.1.]

제16조2(업무방해) ① 사건관련인을 포함하여 누구든지 사건처리에 대한 다음 각 호의 업무 방해 행위를 하여서는 아니된다.

1. 센터 및 위원회의 업무를 수행하는 위원 또는 센터 구성원을 대상으로 한 폭행, 폭언, 협박, 괴롭힘 등의 행위
 2. 사건처리를 위한 조사에 응하지 않는 행위
- ② 제1항에 해당하는 행위를 한 자에 대하여는 조사를 일시 중단하거나 제16조상의 긴급조치에 준하는 조치를 취할 수 있다.

③ 사건관련인이 제1항에 따른 업무방해 행위를 하거나 제2항에 따른 조치를 위반한 경우에 센터장은 이를 위원회에 보고하고, 징계위원회에 별도의 징계를 요구할 수 있다.

[조 신설 2023.11.1.]

제17조(비밀유지) 센터의 사건 처리업무에 관여하는 위원 또는 관계자는 당사자의 명예와 사생활 보호를 위해 직무과정에서 알게 된 일체의 비밀을 다른 사람에게 알리거나 공개하여서는 안 된다. 다만, 관련 소송 사건에서 권리구제를 위하여 자료제공이 필요한 경우 및 그 밖에 이에 준하는 경우는 예외로 한다.(단서신설 2021.11.18.)

제18조(불이익 금지) 누구든지 이 규정에 따라 센터에 신고, 진술, 증언, 자료 등의 제출 또는 답변을 하였다는 이유만으로 교육적, 고용적 불이익이나 차별을 받지 않는다.(개정 2021.11.18.)

제5장 보 칙

제19조(수당 등 경비) 위원회 회의에 참석한 위촉위원에 대해서는 예산의 범위 안에서 회의비와 여비를 지급할 수 있다.

제20조(준용규정) 이 규정에 명시되지 않은 사항에 대해서는 관계 법령 및 「강원대학교 학칙」 등 제반규정을 준용한다.

제21조(관계기관의 협력의무) 학내 관계기관은 센터의 업무수행에 적극 협력하여야 한다.

제22조(운영세칙) 센터의 상담, 조사 및 구제 등 운영에 관한 세부사항과 인권침해 등의 유형 및 내용에 관한 사항은 운영위원회의 심의를 거쳐 인권센터장이 정한다.

부 칙 (2020. 1. 10. 제1752호)

제1조(시행일) 이 규정은 공포한 날로부터 시행한다.

제2조(다른 규정의 폐지) 이 규정의 시행일로부터 「강원대학교 성 관련 위법 행위 예방 및 처리에 관한 규정」은 폐지한다.

제3조(경과조치) 이 규정 시행 이전에 신고 된 사건에 대해서는 종전 규정을 따른다.

부 칙 (2020. 8. 25. 제1800호)

이 규정은 공포한 날로부터 시행한다.

부 칙(2021. 11. 18. 규칙 제1867호)

이 규정은 공포한 날부터 시행한다.

부 칙(2023. 11. 1. 규칙 제1968호)

이 규정은 공포한 날부터 시행한다.